

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5192/2539

นาย ถาวร ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
บริษัท พี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ
คอมพานีส์

โจทก์

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(5)

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยมานานหลายปีในปีสุดท้ายที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งชั้นสูงโจทก์ควรจะมีคุณสมบัติชอบ
ต่องานในหน้าที่การที่โจทก์ลาออกโดยไม่มีกำหนดเวลาแสดงให้เห็นถึงการขาดความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของโจทก์ที่ปฏิบัติอยู่และเมื่อโจทก์ยื่นใบลาแล้วโจทก์หยุด
งานทันทีโดยไม่รอฟังว่าจำเลยที่1อนุมัติหรือไม่เป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยว
กับการทำงานว่าด้วยการลาของจำเลยที่1ในที่สุดเมื่อจำเลยที่1ไม่อนุมัติการลาจึงต้อง
ถือว่าโจทก์ขาดงานและโจทก์ก็ยังคงหยุดงานติดต่อกันมาจนจำเลยมีหนังสือเลิกจ้าง
หากโจทก์มิได้สนใจขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่โจทก์สามารถติดต่อแจ้งให้จำเลยที่1ซึ่ง
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครทราบได้โดยสะดวกถึงความจำเป็นของโจทก์เพราะโจทก์
ไปผ่าตัดที่ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน
แต่โจทก์หาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ตั้งแต่วันที่โจทก์หยุดงานจนถึงวันที่จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ไม่เคยติดต่อจำเลยพฤติการณ์ที่โจทก์ขาดงานติดต่อกันดังกล่าวเกิน3วันและ

เป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือนจนจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างถือได้ว่าเป็นการละทิ้งการงานไปเสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา583จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าทั้งถือได้ว่าโจทก์จงใจละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47(5)และกรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 จำเลยทั้งสามตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างโจทก์มีตำแหน่งสุดท้ายเป็นนิติกรอาวุโส ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2536 จำเลยทั้งสามร่วมกันกลั่นแกล้งโจทก์โดยย้ายโจทก์ไปยังที่ทำงานแห่งใหม่ ซึ่งไกลกว่าเดิม 5 กิโลเมตรและไม่เหมาะสมเป็นสำนักงาน โจทก์กับพวกจึงไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานคุ้มครองแรงงานเพื่อให้จำเลยปรับปรุงแก้ไขสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นเป็นเหตุให้จำเลยไม่พอใจและกลั่นแกล้งโจทก์โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 จำเลยทั้งสามลดตำแหน่งโจทก์ต่ำกว่าเดิมให้ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่โจทก์ไม่ยินยอมโจทก์ยื่นหนังสือคัดค้านแล้ว จำเลยทั้งสามไม่ยอมฟัง จนวันที่5 สิงหาคม 2537 จำเลยทั้งสามมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่มีความผิด โจทก์ได้รับเงินเดือนสุดท้ายเดือนละ 25,000 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายเงินจำนวน 1,102,999.97 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่5 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า การย้ายโจทก์ไปที่ทำงานแห่งใหม่ตำแหน่งผู้ช่วยบริหาร ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปก็เพื่อความสะดวกในการทำงานของโจทก์ จำเลยได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนโดยที่โจทก์ยินยอมและไม่เคยโต้แย้ง ตำแหน่งผู้ช่วยบริหารเป็นตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งนิติกรอาวุโส จำเลยมอบหมายงานให้โจทก์สม่ำเสมอเหตุที่จำเลยเลิกจ้างเป็นเพราะโจทก์จงใจละทิ้งการงานคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2537 โจทก์ขาดงานบ่อย ยื่นใบลาเป็นบางวัน จนวันที่ 11 กรกฎาคม 2537 โจทก์แจ้งจำเลย่ว่าโจทก์ขอลาหยุดโดยไม่มีกำหนดเพื่อไปดูแลบุตรที่ป่วยแล้วโจทก์ไม่มาทำงานอีกเลยโดยโจทก์ไม่ได้รับอนุมัติให้ลา ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานกำหนดให้ลากิจได้ไม่เกิน 10 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน จึงหยุดงานได้ ถือได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2537 เนื่องจากโจทก์กระทำความผิดข้อ 47(5) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชยจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 150,000 บาท นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2537 ค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 100,000 บาทกับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 4,999.98 บาทรวม 104,999.98 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 104,999.98 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า โจทก์ละทิ้งการงานไปเสียหรือไม่ และเห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

จำเลยทั้งสามที่ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่ 3 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร จำเลยทั้งสามจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ไปพร้อมกัน ในปัญหาดังกล่าว เห็นว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง จำเลยมานานหลายปีในปีสุดท้ายที่จำเลยเลิกจ้าง โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งชั้นสูง โจทก์ควรจะมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่การที่ โจทก์ลาจิจโดยไม่มีกำหนดเวลาแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของโจทก์ที่ปฏิบัติอยู่และเมื่อโจทก์ยื่นใบลาแล้วโจทก์หยุดงานทันทีโดยไม่รอ ฟังว่าจำเลยที่ 1 อนุมัติหรือไม่ เป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า ด้วยการลาของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย ล.1 ในที่สุดเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่อนุมัติ การลา จึงต้องถือว่าโจทก์ขาดงานและโจทก์ก็ยังคงหยุดงานติดต่อกันมาจนจำเลยมี หนังสือเลิกจ้างหากโจทก์มิได้สนใจขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่โจทก์สามารถติดต่อแจ้ง ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทราบได้โดยสะดวกถึงความจำเป็นของ โจทก์เพราะโจทก์ไปผ่าตัดที่ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแต่โจทก์หาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ ตั้งแต่วันที่โจทก์หยุด งานจนถึงวันที่จำเลยเลิกจ้าง โจทก์ไม่เคยติดต่อจำเลยแต่อย่างใดพฤติการณ์ที่โจทก์ ขาดงานติดต่อกันดังกล่าวเกิน 3 วัน และเป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือนจนจำเลยมี หนังสือเลิกจ้าง ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งการงานไปเสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 583 จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งถือได้ว่าโจทก์จงใจละทิ้งหน้าที่เป็น เวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(5) และกรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ เป็นธรรมจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็น ธรรมและค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา

ศาลแรงงานกลาง

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-อุระ หวังอ้อมกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>